

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803113-09.2021.8.14.0201

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADA: RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL** em face da r. sentença (Id. Num. 23758485) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos de AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA promovida por **RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION**, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Houve Embargos de Declaração pela ora Apelante (id. 23758487), sendo estes rejeitados em sentença de id. 23758490.

APELAÇÃO no id. 23758493. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna, preliminarmente, pelo benefício da justiça gratuita ante a impossibilidade de seu custeio em face de ser entidade fechada de previdência complementar, instituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos.

Pede também, preliminarmente, que seja decretada a nulidade da decisão agravada, com o declínio da competência para julgamento do feito, com distribuição à Justiça Federal, de acordo com o artigo 62 do CPC, por força do litisconsórcio necessário, tendo em vista a impossibilidade da condenação da PREVI, uma vez que a determinação perpassa pelos valores concedidos pelo INSS, terceiro que não integra a presente lide.

No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença, ante a necessidade de observância ao regulamento da PREVI, sob pena de ofensa ao princípio do equilíbrio atuarial e do *pacta sunt servanda*.

Contrarrazões no id. 23758496.

Em *decisum* de **Id. Num. 24833803**, determinei a intimação da parte Apelante para que comprovasse sua alegada condição de hipossuficiência, mediante a juntada de sua última Declaração do Imposto de Renda (ano-base 2023), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Há petição no **Id. Num. 24926991**, em que a parte Apelante sustenta ser entidade fechada de previdência complementar, instituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, e se limita a administrar os recursos dos próprios participantes, sem intenção alguma de lucro.

É o relatório.

Decido.

De início, passo a enfrentar a questão referente ao pedido de gratuidade.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "*verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural*", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Em relação às pessoas jurídicas, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal

de Justiça, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção, *in verbis*:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte requerente do pedido de benefício da justiça gratuita deve fazer prova dessa condição. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo.

2. Se, mesmo após regular intimação, não for comprovada a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, é inafastável o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

3. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.093.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a parte apelante se manifestou alegando ser entidade fechada de previdência complementar, instituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, e se limita a administrar os recursos dos próprios participantes, sem intenção alguma de lucro (id. 24926991).

Constata-se do exame dos autos, todavia, que não houve a apresentação documento capaz de demonstrar de forma cabal quais os atuais rendimentos da referida empresa e a sua real situação econômico-financeira.

Assim, ausentes informações atualizadas que comprovem prejuízos capazes de impedir ou afetar de forma significativa a manutenção e o funcionamento da empresa, não é possível a concessão do benefício.

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo das partes postulantes, sob pena de terem o benefício indeferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Desse modo, **indefiro o pedido de gratuidade processual e determino a intimação da parte recorrente, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal**, sob pena de deserção.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora